

**Nr. 260 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 5.
Dezember 1938**

R 43 II/1366, Bl. 7–8 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf des Saarpfalzgesetzes.

I. In der Anlage übersende ich den Entwurf eines „Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung im Reichsgau Saarpfalz“² mit der Bitte, das Gesetz auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen.

Das „Saarpfalzgesetz“ hängt aufs engste mit dem „Ostmarkgesetz“ zusammen, dessen Entwurf ich mit Schreiben vom 19. November 1938 – 1 1576/38-5548 – Ihnen übersandt habe³. Wie das *Ostmarkgesetz*, so war auch das *Saarpfalzgesetz* Gegenstand der Staatssekretärbesprechung in Nürnberg vom 10. September, einer Abteilungsleiterbesprechung in Berlin vom 15. September und erneuten Staatssekretärbesprechung in Berlin vom 20. September 1938⁴. Auf meine Schreiben vom 12. und 17. September 1938 – I 1226/2184 und I 1252/5548 –, die *beide* Gesetzentwürfe zum Gegenstand hatten⁵, nehme ich ergebenst Bezug.

II. Die Bestimmungen des *Saarpfalzgesetzes* decken sich naturgemäß in weitem Umfange nach Inhalt und Wortlaut mit denen des *Ostmarkgesetzes*. Auch das *Sudetengaugesetz*, das ich dem Kabinett in den allernächsten Tagen vorlegen werde⁶, paßt sich nach Inhalt und Wortlaut weitgehend dem *Ostmarkgesetz* und dem *Saarpfalzgesetz* an.

Die Entscheidung, die in der Kabinettsitzung über das *Ostmarkgesetz*⁷ getroffen wird, berührt auf das engste auch das *Saarpfalzgesetz*. Ich kann es mir deshalb versagen, im Zusammenhang mit dem *Saarpfalzgesetz* nochmals die grundlegende Streitfrage aufzurollen (Ausgestaltung der Stellung des Reichsstatthalters!), die ich gelegentlich der Vorlage des *Ostmarkgesetzes* im einzelnen behandelt habe. Die Meinungsverschiedenheit über diesen Punkt war bereits im Zusammenhang mit dem *Ostmarkgesetz* Gegenstand ausführlicher schriftlicher und mündlicher Auseinandersetzungen⁸ und wurde zuletzt in einer Chefbesprechung eingehend behandelt⁹.

III. Zur Frage der *Dringlichkeit* der Regelung des Problems Saarpfalz und damit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs erlaube ich mir auf folgendes hinzuweisen:

¹ Abschrift ging sämtl. Reichsministern zu, ferner dem PrMP und PrFM, dem RKom. für das Saarland, dem RStH in Bayern, dem bayer. MP und bayer. Innenminister. Mit GesEntw. auch in R 1501/391, Bl. 9–17; R 1501/5411, S. 343–361. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13146; II 3, Reg. Nr. 32091.

² R 43 II/1366, Bl. 9–16.

³ Dok. Nr. 243.

⁴ S. Dok. Nr. 200a–c.

⁵ Ebd. Anm. 6, 10, 18.

⁶ KabVorl. vom 12. 12. 1938; Dok. Nr. 271.

⁷ Wie sie von Hitler für Mitte Dez. 1938 in Aussicht gestellt war; s. Dok. Nr. 243 Anm. 14.

⁸ Vgl. zuletzt Dok. Nr. 250.

⁹ Am 2. 11. 1938; s. Dok. Nr. 227 Anm. 3, 17.

a) Das Problem „Saarpfalz“ ist seit Rückgliederung der Saar (Januar 1935) akut¹⁰. Seit dieser Zeit sind die Bestrebungen, die in Versailles geschaffene künstliche Verwaltungseinheit in einem einheitlichen Lebensgebiet zusammenzufassen, nicht zur Ruhe gekommen. Nicht nur die *Wirtschaftskreise* drängen auf eine Beseitigung der aus der gebietlichen Zerrissenheit sich ergebenden unerfreulichen Folgen: Auch die meisten *Sonderverwaltungen des Reichs* haben inzwischen die zwischen dem Saarland und der Pfalz bestehende Verwaltungsgrenze durch Schaffung einer großräumigeren Verwaltungseinheit überbrückt. So wertvoll die Schaffung eines einheitlichen Verwaltungsraumes Saarpfalz für einzelne Verwaltungszweige auch ist: Die Schwierigkeiten der verwaltungsmäßigen Trennung des einheitlichen Lebensgebiets und Wirtschaftsraumes wurden dadurch nicht wesentlich gemildert, vielmehr ist die bestehende Verwaltungsgrenze auf den nicht großräumig ausgestalteten Verwaltungsgebieten erst recht fühlbar geworden. Betont werden die Verwaltungsverschiedenheiten im Raume Saarpfalz nicht nur dadurch, daß das Saarland neben ehemals preußischen auch ehemals bayerische Gebietsteile umfaßt, sondern auch dadurch, daß die beiden Verwaltungseinheiten Saarland und Pfalz verwaltungsmäßig starke Verschiedenheiten aufweisen, indem das Saarland eine Art „Reichsland“ darstellt, während die Pfalz Teilgebiet eines deutschen „Landes“ ist, dessen Verwaltungsspitze in München liegt.

Alle diese Gründe sprechen dafür, daß endlich mit dieser Gebietszerrissenheit im südwestlichen Grenzgebiet aufgeräumt wird und an ihre Stelle eine das Lebens- und Wirtschaftsgebiet umfassende Verwaltungseinheit Saarpfalz gesetzt wird.

b) Die Notwendigkeit einheitlicher Verwaltung zwecks einheitlicher Ausrichtung der Organisation und zur Schaffung gleichmäßiger Aufnahmefähigkeit für Verwaltungsaufgaben in diesem Raume hat sich in den kritischen Herbstmonaten dieses Jahres gerade auch auf den mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Gebieten erwiesen. Es ist unvertretbar, im Grenzlande solche Verwaltungsschwernisse noch länger aufrechtzuerhalten.

c) Die Saarpfalz bildet eine nach räumlichem Umfang und nach Einwohnerzahl gut zugeschnittene Verwaltungseinheit. Nachdem im Raume des bisherigen Landes Österreich gemäß der Weisung des Führers sechs Reichsgaue – daneben die Stadt Wien – geschaffen werden¹¹, fügt sich ein Reichsgau Saarpfalz nach seiner Größenordnung in die vom Führer für die Neugliederung aufgezeigte Linie gut ein.

d) Eine sachliche, durch die örtlichen Verhältnisse bedingte Abweichung gegenüber der Gliederung und Organisation im Raume des Landes Österreich bedeutet für die Saarpfalz die Bildung zweier Regierungsbezirke mit Sitz des Regierungspräsidenten in Saarbrücken und Speyer. Die Regierungspräsidenten bilden nachgeordnete Behörden des Reichsstatthalters und sind an dessen Weisungen gebunden. Hinsichtlich der Einrichtung von Regierungsbezirken und der Unterstellung der Regierungspräsidenten unter die Weisungen des Reichsstatthalters entspricht diese Regelung der für den Reichsgau Sudetenland vorgesehenen Neuordnung¹².

e) Wenn darauf hingewiesen wird, daß die Schaffung eines Reichsgaues Saarpfalz erst im Zuge einer *umfassenden Reichsreform* möglich sei und deshalb die Behebung der aus der bestehenden verwaltungsmäßigen Zerrissenheit sich ergebenden Mängel noch bis dahin zurückgestellt werden müsse, so könnte einer solchen Meinung *dann* beigespflichtet werden, wenn begründete Aussicht dafür bestünde, daß eine umfassende Neugliederung des Reichs in absehbarer Zeit bestimmt erfolgt. Aller Voraussicht nach kann jedoch hiermit zunächst nicht gerechnet werden. Deshalb muß die Neuordnung des Reichs jeweils da angepackt werden, wo besonderer Anlaß für die Vornahme gebietlicher oder grundlegender organisatorischer Maßnahmen gegeben ist: Nachdem die Schaffung von

¹⁰ Zum Folgenden vgl. die Motivierung der ersten Gesetzesfassung durch RKom. Bürckel vom 27. 7. 1938: Dok. Nr. 173, dagegen die anfängl. Vorbehalte des RIM: Dok. Nr. 183 Ziff. III, sowie Bürckels Drängen auf eine schnelle Lösung im Schreiben an den RMRk vom 14. 9. 1938: Dok. Nr. 213 Anm. 7.

¹¹ Näheres s. Dok. Nr. 119 Ziff. 2.

¹² Vgl. Dok. Nr. 271 Ziff. b).

Reichsgauen im Raume des ehemaligen *Österreich* unmittelbar bevorsteht, nachdem der Reichsgau *Sudetenland* seiner organisatorischen Ausgestaltung binnen Kürze entgegensieht, muß auch an der Westgrenze da an eine Neuordnung herangegangen werden, wo der bestehende Zustand aus den oben ausgeführten Gründen auf die Dauer nicht mehr tragbar ist.

Ich bitte den Führer, mich vor der Kabinettsitzung zum Vortrag zu empfangen.

Die Herren Reichsminister haben Abschrift dieses Schreibens und seiner Anlage erhalten.

40 Abdrucke sind beigelegt¹³.

Frick

¹³ Der GesEntw. wurde von der Rkei am 8. 12. 1938 als Kabinettsache verteilt; R 43 II/1366, Bl. 7. Der RJuM widersprach der Vorlage mit Schreiben vom 14. 12., indem er lediglich auf seinen substantiierten Widerspruch gegen das OstmarkG (Dok. Nr. 250) verwies, desgleichen der REM am 23. 12. Der RErzM und PrFM forderten am 13. bzw. 23. 12. die Angliederung der Schulaufsicht an die Behörde des RegPräs., nicht des RStH; ebd. Bl. 17 f., 26, 30; R 1501/391. Allgemeine Vorbehalte gegen einen „Reichsgau Saarpfalz“ wiederholte auch der bayer. MP Siebert: Dok. Nr. 276. Die weiteren Stellungnahmen bezogen sich nach Vorlage des SudetengauG sodann summarisch auf alle drei Gesetzentwürfe; s. zunächst Dok. Nr. 280.

Zitierhinweis

Nr. 260 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 5. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d260>